



IL TRIBUNALE DI ROMA IX SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Roma, sezione IX civile, in composizione collegiale, nelle persone dei
sigg.ri Magistrati:

dott.ssa Laura DI MARCO	Presidente
dott.ssa Paola SCORZA	Giudice
dr.ssa Simona SANTARONI	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio nel procedimento n. 17076 del Ruolo Generale
dell'anno 2025, sul reclamo proposto

da

Parte_1

(avv. Cristina D'Ovidio)

reclamante

nei confronti

Controparte_1

reclamata

e

CP_2

(avv. Anna Maria Palmigiano)

Letto il reclamo e le comparse di costituzione del sig. *CP_2* e dell' *CP_3* avv.
Marco Lupi, esaminata la documentazione in atti, udite le parti, preso atto del parere
negativo del P.M., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.09.2025 ha
pronunciato il seguente:

DECRETO

Premesso:

- che oggetto del reclamo è il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno n.
4031/25 del 13.03.2025 emesso dal Giudice Tutelare all'esito del procedimento RG n.
14538/2024 AS;

rilevato:

- in via preliminare, che, all'udienza collegiale, le parti sono state invitate a prendere posizione sulla tardività del reclamo, rilevata d'ufficio, e che la reclamante ha eccepito come il decreto impugnato non le fosse mai stato notificato ma solo comunicato dalla Cancelleria;

considerato:

- che l'art. 473-*bis*.58 c.p.c. – introdotto dal d.lgs. 149/2022 ed inserito nella Sezione III, del Cap III, all'interno del Titolo IV-*Bis* del Codice di procedura civile – dispone che ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente Sezione e che contro i decreti del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale, ai sensi dell'art. 739 c.p.c.;

- che l'art. 739, co. 2, c.p.c. stabilisce che il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti;

ritenuto:

- che l'inciso “*in quanto compatibili*” sopra richiamato vada letto in ragione delle peculiarità della procedura per l'istituzione di un'amministrazione di sostegno, la quale consiste in un procedimento unilaterale, ossia in un procedimento in cui non esistono parti necessarie, al di fuori del beneficiario dell'amministrazione, dovendosi ritenere gli altri eventuali soggetti intervenuti alla stregua di informatori non portatori di un autonomo e qualificato interesse ad agire *ex art.* 100 c.p.c., non essendo, del resto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al procedimento (Cass. 22981/2024; Cass. 7241/2020; Cass. 14190/2013);

considerato:

- che, alla luce di quanto finora chiarito, ai fini della tempestività del reclamo *ex art.* 739 c.p.c. avverso il decreto del giudice tutelare, occorre fare riferimento alla sola data di comunicazione del decreto medesimo, a nulla rilevando, sotto tale profilo, l'eventuale notificazione del provvedimento alla parte reclamante;

rilevato:

- che, nel caso di specie, il decreto risulta ritualmente comunicato alla reclamante, a cura della Cancelleria, in data 14/03/2025, mentre il presente reclamo è stato depositato in data 7/04/2025, ossia ben oltre il termine perentorio di dieci giorni;

ritenuto:

- pertanto, che siano ampiamente decorsi i dieci giorni previsti dall'art. 739 c.p.c., con conseguente inammissibilità del presente reclamo;

considerato:

- quanto alle spese, che le stesse debbano essere compensate tra la reclamante e il fratello, sig. CP_2 - il quale non ha richiesto condanna in tale senso -, in ragione della motivazione in rito della decisione e, più in generale, della sussistenza di gravi motivi dovuti alla necessità di allentare le tensioni familiari al fine di garantire un clima di serenità nella gestione degli interessi dell'amministrata, mentre nulla debba disporsi quanto alle spese della beneficiaria in quanto non costituita;

P.T.M.

1) dichiara inammissibile il reclamo;

2) nulla sulle spese tra reclamante e amministrata;

3) compensa interamente le spese di lite tra la reclamante e il sig. CP_2

Manda alla Cancelleria per la comunicazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025

Il Giudice est.

dr.ssa Simona Santaroni

Il Presidente

dr.ssa Laura Di Marco